

1504821-42.2021.8.26.0032

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/10/2022

... dias-multa, pela prática do crime de associação para fins de tráfico.

Em relação a ambos os réus e crimes, o regime inicial será o fechado, considerando a reincidência e a necessidade de reprimir crimes que causam tantos males para a sociedade (crime equiparado a hediondo - tráfico de drogas, e crime de associação ao tráfico de drogas).

Não é possível nem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE ARAÇATUBA

FORO DE ARAÇATUBA

1ª VARA CRIMINAL

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, ., Santo Antônio - CEP 16015-600, Fone: (18)

2102-9528, Araçatuba-SP - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504821-42.2021.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504821-42.2021.8.26.0032

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

EDUARDO SILVA SOARES JUNIOR e outro

Juiz De Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

Eduardo Silva Soares Junior e Alberto Carlos Perez de Camargo, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado De São Paulo, como incurso no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no período de junho de 2021 a 07 de julho de 2021, em local não apurado, nesta cidade, se associaram ao investigado Antônio Carlos Nunes (apelidado "Din Din") (falecido em 16 de janeiro de 2022), para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

Eduardo Silva Soares Júnior foi denunciado, ainda, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cc artigo 29, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, previamente ajustado e agindo com unidade de propósito com Alberto Carlos Perez de Camargo e com Antônio Carlos Nunes (falecido em 16 de janeiro de 2022), tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para comercialização ilícita, 15.224,30 gramas de "Cannabis sativa-L" (maconha). A droga, distribuída em dezessete tijolos e dois tabletes, estava acondicionada em uma sacola plástica de cor marrom.

A inicial acusatória narra que:

"No mês de junho de 2021 a Polícia Civil recebeu informações relativas ao crime de

associação para o tráfico de drogas em relação a ANTÔNIO CARLOS NUNES (apelidado "Din Din") (falecido em 16 de janeiro de 2022) e foram iniciadas diligências para a respectiva elucidação.

Em 07 de julho de 2021 a Polícia Civil recebeu informações no sentido de que o morador do imóvel situado na Rua Pedro Moreno nº 1.740, no Bairro Porto Real I, nesta cidade, estaria armazenando grande quantidade de drogas. Tal informação confirmava o teor de relatório policial anterior, de 06 de julho de 2021, que igualmente apontava que o morador do referido imóvel guardava drogas para um indivíduo apelidado "Din Din".

Em 07 de abril de 2022, por volta de 16h15, policiais civis deram cumprimento a mandado judicial de busca domiciliar expedido no feito nº 1502787-

94.2021.8.26.0032, da 1ª Vara Criminal de Araçatuba. Na oportunidade, o morador do imóvel foi identificado como Alberto Carlos Perez de Camargo.

Feita a busca domiciliar, foram localizados:

a) dezessete tijolos de maconha, dois tabletes de maconha, uma balança de precisão (com resquícios de maconha - cf. fls. 53/55 do apenso nº 1501717-08.2022.8.26.0032) e uma folha de papel com anotações do tráfico de drogas (cf. fls. 11), dentro de um saco plástico de cor marrom, no quarto da frente do imóvel;

b) oito porções de cocaína dentro de um guarda-roupas, no quarto dos fundos do imóvel; c) a quantia de R\$ 132,00 e um telefone celular da marca "Samsung" (modelo J5 Prime) em poder de Alberto Carlos Perez de Camargo.

Indagado, Alberto Carlos Perez de Camargo disse que guardava o mencionado saco plástico de cor marrom (que continha dezessete tijolos de maconha, dois tabletes de maconha, a balança de precisão e a folha de papel com anotações da contabilidade do tráfico de drogas) para um indivíduo apelidado "Din Din".

Em razão dos fatos, Alberto Carlos Perez de Camargo foi preso e foi processado por crime de tráfico de drogas.

Finda a persecução penal em juízo, Alberto Carlos Perez de Camargo foi condenado definitivamente à pena de seis anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, de valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 (fato apurado nos autos nº 1500993-71.2021.8.26.0603, da 1ª Vara Criminal de Araçatuba, cf. fls. 57/65 e fls. 112/113 do apenso nº 1501717- 08.2022.8.26.0032).

Buscando a completa elucidação dos fatos, a Polícia Civil instaurou presente inquérito policial (autos nº 1504821-42.2021.8.26.0032), de modo a identificar "Din Din", "Leleco" e "Neguin" (fls. 11), mencionados na folha de papel com anotações do tráfico de drogas apreendida na residência do indiciado Alberto Carlos Perez de Camargo.

A partir dos dados extraídos do telefone celular (Samsung J5 Prime) do indiciado Alberto Carlos Perez de Camargo (apelidado "Betin", "Salgadeiro", "Corre") (telefone celular 18- 98109-4473), a Polícia Civil concluiu que:

a) as dezenove porções de maconha apreendidas na residência do indiciado Alberto Carlos Perez de Camargo (apelidado "Betin", "Salgadeiro", "Corre") pertenciam ao indiciado Eduardo Silva Soares Júnior (apelidado "Corinthiano", "Neguin", "Professor") (telefone celular 18- 99150-5221) e a Antônio Carlos Nunes (apelidado "Din Din") (falecido em 16 de janeiro de 2022);

b) o indiciado Alberto Carlos Perez de Camargo (apelidado "Betin", "Salgadeiro", "Corre") guardava e distribuía drogas a pessoas indicadas pelo indiciado Eduardo Silva Soares Júnior (apelidado "Corinthiano", "Neguin", "Professor") (telefone celular 18- 99150-5221);

c) os indiciados Alberto Carlos Perez de Camargo (apelidado "Betin", "Salgadeiro", "Corre") e Eduardo Silva Soares Júnior (apelidado "Corinthiano", "Neguin", "Professor") (telefone celular 18 99150-5221) realizavam a contabilidade do tráfico de drogas;

d) Antônio Carlos Nunes (apelidado "Din Din") havia comercializado parte da droga;

e) o indiciado Alberto Carlos Perez de Camargo (apelidado "Betin", "Salgadeiro", "Corre") vendeu um quilo de maconha a Dener Cristian Santos Silva;

f) Antônio Carlos Nunes (apelidado "Din Din") foi vítima de crime de homicídio consumado (ele foi alvejado por tiros em 1º de janeiro de 2022 e veio a óbito em 16 de janeiro de 2022) (RDO nº 73/22 e RDO nº 530/22);

g) Alex Sander de Souza é o indivíduo apelidado "Leleco"; h) o indiciado Eduardo Silva Soares Júnior (apelidado "Corinthiano", "Neguin", "Professor") (telefone celular 18 99150-5221) integra a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e exerce as funções de "sintonia" e de "disciplina" da mencionada facção no Bairro São José, nesta cidade;

i) Alex Sander de Souza (apelidado "Leleco") é um dos chefes do tráfico de drogas no Bairro Águas Claras, nesta cidade (cf. relatório de investigação policial de fls. 194/226 e de fls. 227/235).

Em razão disso, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária dos indiciados Alex Sander de Souza (apelidado "Leleco"), Eduardo Silva Soares Júnior (apelidado "Corinthiano", "Neguin", "Professor") e Dener Cristian Santos Silva, bem como pelo cumprimento de mandados de busca nas residências deles (Autos nº 1501717-08.2022.8.26.0032 - fls. 38/45).

Em 20 de abril de 2022, por volta de 6 horas, policiais civis do DEIC deram cumprimento aos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar, conforme se passa a expor nos itens a seguir:

a) na residência situada na Rua Joseph Smith Júnior nº 735, no Bairro São José, nesta cidade, local onde foi preso Dener Cristian Santos Silva. Feita busca na residência, foram apreendidos três telefones celulares (um da marca "Xiaomi" e dois da marca "Motorola") (BO nº fls. 8844/22);

b) na residência situada na Rua Marcelino Stop nº 339, no Bairro São José, nesta cidade, também utilizada por Dener Cristian Santos Silva, local onde foram apreendidos três copos de liquidificador, duas folhas de papel com anotações do tráfico de drogas, documentos diversos, dois DVRs, um telefone celular da marca "Motorola" e uma caixa transparente (BO nº 8858/2021 - fls. 131/134);

c) na residência situada na Rua Serviliano da Silva Júnior nº 401, no Bairro São José, nesta cidade, local onde foi preso o indiciado Eduardo Silva Soares Júnior. Feita a busca domiciliar, foram apreendidos um telefone celular da marca "Iphone", uma carta manuscrita e uma porção de maconha (BOs nº 8809/2022 - fls. 83/85 - e nº 8811/2022);

d) na residência na Rua José Maurício de Souza nº 1.244, no Bairro Águas Claras, nesta cidade, local onde foi preso Alex Sander Moura de Souza. Feita busca no imóvel, nada ilícito foi localizado (BO nº 8815/2022 - fls. 114/115).

Ouvido na delegacia de polícia (fls. 90), o indiciado Eduardo Silva Soares Júnior:

a) admite que se associou a Antônio Carlos Nunes (apelidado "Din Din") (falecido em 16 de janeiro de 2022) e ao indiciado Alberto Carlos Perez de Camargo (apelidado "Betin", "Salgadeiro", "Corre") para que comercializassem as dezenove porções de maconha (dezessete tijolos e dois tabletes da erva) apreendidas em 07 de julho de 2021; b) admite que fazia uso da linha telefônica nº 18 99150-5221, cadastrada em nome de sua companheira Nicoli Jheniffer Ferreira.

Ouvido na delegacia de polícia (fls. 102), Dener Cristian Santos Silva admite que negociou com o indiciado Alberto Carlos Perez de Camargo a aquisição de quinhentos gramas de maconha, declarando reconhecer como seus os arquivos de áudio enviados ao telefone celular do mencionado indiciado.

Ouvido na delegacia de polícia (fls. 118), Alex Sander Moura de Souza nega que tenha o apelido "Leleco", bem como nega seu envolvimento nos crimes apurados no presente feito.

Ouvido na delegacia de polícia (fls. 125/126), o indiciado Alberto Carlos Perez de Camargo: a) afirma que a droga apreendida em 07 de julho de 2021 ficava guardada na residência dele em favor de Antônio Carlos Nunes (apelidado "Din Din") (falecido em 16 de janeiro de 2022); b) informa que recebia orientações do indiciado Eduardo Silva Soares Júnior (apelidado "Neguin", "Corinthiano", "Professor"), referentes à contabilização e à distribuição da droga; c) menciona que o indiciado Eduardo Silva Soares Júnior utilizava o telefone celular (18) 99150-5221; d) declara que recebeu a quantia de R\$ 1.000,00 para guardar as porções de maconha no interior da residência dele.

A divisão de tarefas entre os indiciados, a unidade de desígnios e a estabilidade organizacional indicam a associação para a prática de crime de tráfico de Drogas." Através da decisão de fls. 38/45 foi decretada a prisão temporária do réu Eduardo.

Com o oferecimento da denúncia, foram decretadas as prisões preventivas dos réus Eduardo e Alberto (decisão de fls. 280/284).

Os réus foram notificados (fls. 381 e 383) e apresentaram defesa prévia (fls. 391/392).

Os réus foram citados e intimados para audiência de instrução (fls. 549), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum (fls. 459). Em seguida, os réus foram interrogados (fls. 457 e 458).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais escritas e requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls. 467/475).

A Defesa do acusado Alberto apresentou alegações finais escritas e requereu a absolvição do réu quanto ao crime de associação para o tráfico, com fulcro no artigo 386, inciso III ou VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, bem como a definição de regime inicial semiaberto (fls. 479/489).

A Defesa do acusado Eduardo, por sua vez, apresentou alegações finais escritas e requereu a absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para conduta tipificada no artigo 28, da Lei 11.343/06. Por fim, em caso de condenação pela prática de crime de tráfico de drogas, requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, em seu patamar máximo, com fixação da pena no mínimo legal, regime aberto e conversão em pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade dos crimes está demonstrada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 09/10, 87, 98 e fls. 135, pelo material de anotações de fls. 11, pelos relatórios policiais de fls. 163/178, 194/235 e 236/246 e pelos laudos periciais de fls. 313 e 25/27.

A autoria também é certa.

Em Juízo, o réu Eduardo Silva Soares Júnior afirmou que conhecia o réu Alberto Carlos Perez de Camargo, porque tal pessoa vendia salgados no bairro. Nega que praticou o crime de tráfico de drogas com o réu Alberto. A droga apreendida na residência do réu Alberto Carlos não lhe pertencia. Conhece o réu Alberto Carlos, inclusive pelo apelido "Betinho", há três ou quatro anos, desconhecendo outros apelidos que tal pessoa possa ter. Já respondeu a outros processos criminais (condenação por crime de tráfico de droga e por crime de posse de arma de fogo) e tem apenas o apelido de "Júnior". Não possui os apelidos contidos nas investigações ("Neguinho", "Corinthiano", "Professor"). Conheceu o indivíduo de apelido "Din din" (Antônio Carlos Nunes). Tal indivíduo foi alvejado na passagem do ano e faleceu no começo de 2022. Tem conhecimento do fato sobre as drogas apreendidas na escola infantil. Conhecia os policiais civis que realizaram as diligências e não tinha problemas com eles, tendo as buscas sido realizadas com mandado judicial. Em uma das buscas foi apreendido o seu telefone celular, mas ele não se recorda do número da respectiva linha telefônica. Tinha contato com o réu Alberto Carlos, pois comprava salgados dele. Teve ciência que na casa do réu Alberto Carlos foi encontrado um bilhete que continha menção a "Neguin". Não integra organização criminosa PCC e não exercia as funções de sintonia e de disciplina no Bairro São José. Durante seu interrogatório na Delegacia de Polícia, não estava acompanhado de advogado. Usava o telefone celular que estava cadastrado em nome de sua mulher Nicoli (linha 18-99150-5221). Sente-se perseguido e afirma não ter dito que estava associado com "Dindin", em relação à droga apreendida na residência de "Betin" (réu Alberto Carlos). Fazia uso de maconha.

O réu Alberto Carlos Perez de Camargo, em juízo, afirmou que guardava em sua residência, para um outro indivíduo, dois tabletes de maconha e dezessete tijolos de maconha, além de balança de precisão. As oito porções de cocaína se destinavam ao seu consumo pessoal. Recebeu proposta de "Din din" (Antônio Carlos Nunes) para guardar drogas e receberia, para cumprir tal tarefa, o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais). Aceitou a proposta de guardar as drogas e assim o fez. Afirma que não tem vínculo de amizade com as pessoas ligadas ao fato. Alberto Carlos conta que o réu Eduardo Silva Soares Júnior morava no Bairro São José. Já vendeu salgados para

Eduardo. Diz que não vendia drogas, pois sua função era somente guardar as drogas. Guardava a droga havia uns três ou quatro dias. Respondeu por outro processo por tráfico de drogas. Tem duas condenações por tráfico de drogas. É conhecido como "Salgadeiro" e "Betinho". Ficou sabendo que "Dindin" foi assassinado. Mantinha comunicação com os demais indivíduos por meio de telefone celular. Junto com as drogas apreendidas havia anotações relativas ao destino das drogas comercializadas. Não se recorda minuciosamente das anotações. Em tais anotações havia apelidos ("Dindin", "Neguin"). Alberto Carlos prestava contas, através das anotações, para o dono das drogas. Não tinha problema com os policiais civis. Tinha o contato do réu Eduardo. Usava celular para falar com o réu Eduardo e este era o responsável por indicar o que tinha que ser feito com as drogas que estavam guardadas. Foi a primeira vez que guardou drogas em sua residência. Vendia salgados havia cerca de cinco meses. Guardava a droga para o falecido "Dindin" (Antônio Carlos Nunes). Acha que o réu Eduardo é usuário de droga, mas não tem certeza disso. Diz que a droga não pertencia ao réu Eduardo Silva Soares Júnior.

O policial civil Elias Pichirillo Junior (fls. 459), investigador que trabalha na DISE, também ouvido em juízo, relatou que, no ano de 2018, o réu Eduardo Silva Soares Júnior foi alvo de investigações. Em 24 de maio de 2018, durante o cumprimento de um mandado de busca domiciliar, localizaram entorpecentes e arma de fogo na residência do réu Eduardo. Na ocasião o réu Eduardo respondeu por crime de tráfico de droga e por crime de posse de arma de fogo, enquanto o genitor dele respondeu por crime de posse de arma de fogo. A princípio foi informado à Polícia Civil que o réu Alberto Carlos Perez de Camargo estava guardando drogas para outros indivíduos. Feita busca na residência do réu Alberto Carlos, houve apreensão de drogas (dezessete tijolos e dois tabletes de maconha), de balança de precisão e de anotações referentes a drogas, indicando apelidos ("Dindin", "Neguin", "Leleco"). Ao longo das investigações foram identificados os apelidos anotados, inclusive Alexander Moura de Souza (apelidado "Leleco" - que exercia o tráfico de drogas no Bairro Águas Claras) e Eduardo Silva Soares Júnior (apelidado "Neguinho"). Durante as investigações foram recebidas informações sobre o réu Eduardo e seu envolvimento com o crime organizado (Primeiro Comando da Capital: PCC), atuando como sintonia e disciplina no Bairro São José e arredores. No ano de 2021 a Polícia Civil obteve informações no sentido de que o réu Eduardo guardava drogas em uma escola infantil, localizada defronte a residência dele. Feita a busca em 14 de outubro de 2021, no local indicado foram encontradas drogas (330 g de cocaína e seis tabletes de maconha) e balança de precisão. As drogas encontradas na residência do réu Alberto Carlos pertenciam ao réu Eduardo e a Antônio Carlos Nunes (baleado no início de 2022, tal indivíduo veio a falecer em 16 de janeiro de 2022). O depoente já foi ouvido como testemunha no processo movido contra o réu Alberto Carlos Perez de Camargo por crime de tráfico de drogas. Durante busca relacionada ao presente feito, houve apreensão de telefone celular na residência do réu Eduardo. Foi analisado o telefone celular que o réu Eduardo usava. Não lembra a quantidade de drogas apreendidas na busca e apreensão efetuada no ano de 2018.

O Delegado de Polícia Civil Juliano Albuquerque Goês, também ouvido em juízo, relatou que o setor de investigação da Polícia Civil recebeu informações noticiando que um indivíduo (posteriormente identificado como sendo o réu Alberto Carlos) guardava entorpecentes para o "Dindin" (Antônio Carlos Nunes). Durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar (na casa do réu Alberto Carlos), foi encontrado um saco plástico que continha maconha, balança de precisão e anotações com apelidos ("Leleco", "Dindin", "Neguinho"). Na ocasião também foi apreendido o telefone celular do réu Alberto Carlos. Constataram que as drogas encontradas na residência do réu Alberto Carlos pertenciam a Antônio Carlos Nunes ("Dindin") (já falecido) e ao réu Eduardo Silva Soares Júnior. O réu Alberto Carlos vendia a droga, sendo responsável pela guarda e pela distribuição dos entorpecentes. O réu Eduardo, por sua vez, era responsável por determinar a quem seriam vendidas as drogas. No presente feito houve cumprimento de mandado de busca domiciliar na residência de Alex Sander ("Leleco" - Bairro Águas Claras) e na de Dener Cristian. Apurou-se que Dener Cristian adquiriu um quilo de maconha na casa do réu Alberto Carlos, devolvendo metade depois. Após ser cumprido mandado de busca na residência

do réu Eduardo, foi apreendido um telefone celular. O exame de tal aparelho permitiu constatar que o réu Eduardo atuava como “disciplina” no Bairro São José e arredores. No início de 2022, Antônio Carlos Nunes (apelidado “Dindin”) foi assassinado, após o réu Alberto ter sido ouvido em juízo e ter informado que Dindin era o proprietário das drogas. Em relação a droga apreendida na casa do réu Alberto Carlos, tal réu já foi processado e já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. Alexander (“Leleco”) atuava no tráfico de drogas no Bairro Águas Claras. O réu Alberto Carlos realizava anotações sobre a comercialização das drogas, bem como prestava contas para o réu Eduardo, que indicava a quem deveria ser entregues as drogas. A prisão do réu Eduardo foi feita no início de 2022. O depoente representou pela decretação da prisão temporária do réu Eduardo Silva Soares Júnior, de Alex Sander Moura de Souza (“Leleco”) e de Dener Cristian Santos Silva. Nesta altura o réu Alberto Carlos Peres de Camargo já estava preso por crime de tráfico de drogas. Durante busca domiciliar, foi apreendido telefone celular na casa do réu Eduardo. Nicoli (mulher do réu Eduardo) acompanhou o interrogatório do réu Eduardo na delegacia de polícia. Por meio das análises feitas no telefone celular apreendido na residência do réu Alberto Carlos, foi apurado o envolvimento do réu Eduardo, já que havia conversas entre o réu Eduardo (“Corinthiano”) e o réu Alberto Carlos sobre a destinação de drogas. Em outra investigação, apurou-se que o réu Eduardo também guardava drogas em uma escola. As conversas apuradas no telefone celular dos réus eram recentes (cerca de um mês antes).

Desse modo, verifica-se que a prova colhida nos autos demonstra que o réu Eduardo cometeu o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois restou claro que tal réu gerenciava o comércio do entorpecente apreendido.

Restou demonstrado, ainda, que ambos os réus (Alberto e Eduardo) possuíam uma organização anterior, estável e duradoura, objetivando a venda ilícita de drogas, tendo sido apreendidos os entorpecentes que iriam ser vendidos.

Isto porque, o próprio réu Alberto Carlos Perez de Camargo confirmou em juízo que recebeu proposta de “Dindin” (Antônio Carlos Nunes) para guardar drogas e, para tanto, receberia o valor de R\$ 1.000,00. Alberto contou ainda que o réu Eduardo era o responsável por indicar o que tinha que ser feito com as drogas que estavam guardadas em sua casa.

Importante destacar que as testemunhas ouvidas em juízo (um policial civil e um delegado de polícia) relataram que o réu Eduardo possuía envolvimento com o crime organizado (Primeiro Comando da Capital), atuando como sintonia e disciplina no Bairro São José e arredores. As testemunhas contaram, ainda, que as drogas encontradas na residência do réu Alberto Carlos pertenciam a Antônio Carlos Nunes (apelidado de “Dindin” – pessoa já falecida) e ao réu Eduardo Silva Soares Júnior, sendo o réu Alberto Carlos o responsável por vender e ainda pela guarda e distribuição dos entorpecentes. Já o réu Eduardo era responsável por determinar a quem seriam vendidas as drogas.

Além dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do réu Alberto, é possível extrair tais informações do relatório de investigação juntado às fls. 194/235, sendo que em tal relatório, ao final, constou a seguinte informações: “Encerro destacando que os áudios acima descritos bem como todos esses anos de investigação vem para corroborar o fato de que realmente Eduardo Silva Soares Junior pertence à ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA denominada PCC (Primeiro Comando Da Capital) e estou convicto que o mesmo atualmente seja não apenas membro da facção como o “disciplina” e “sintonia” do bairro São José, nesta cidade.”

Portanto, analisando toda a prova produzida, não é caso de absolvição, de forma que impõe-se a condenação dos réus Eduardo Silva Soares Júnior e Alberto Carlos Perez de Camargo pela prática do crime de associação para fins de tráfico e a condenação do réu Eduardo pela prática do crime de tráfico de drogas.

Resta dosar a pena.

Réu Alberto Carlos Perez de Camargo.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu admitiu a prática do crime, motivo pelo qual

compenso a atenuante genérica da confissão com a reincidência (fls. 363/365 - processo nº 0000712-68.2016.8.26.0603 - condenação criminal definitiva pela prática de crime de tráfico de drogas com término do cumprimento da pena em 09/03/2018), permanecendo a pena em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, observo que nada há para ser considerado.

Portanto, em relação ao réu Alberto Carlos Perez De Camargo, torno definitiva a pena em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, para o crime de associação para o tráfico de drogas..

Réu Eduardo Silva Soares Júnior.

Crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando a grande quantidade de entorpecente apreendido (15.224,30 gramas de maconha, entorpecente que estava dividido 17 (dezessete) tijolos e dois tabletes, conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls. 25/27), fixo pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da reincidência (fls. 370/373 - processo nº 0000790-91.2018.8.26.0603 - condenação criminal definitiva pela prática de crime de tráfico de drogas em cumprimento de pena), fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, observo que nada há para ser considerado, sendo incabível a incidência da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência.

Não há "bis in idem", pois a reincidência pode incidir como circunstância agravante genérica e também como impedimento para aplicação do redutor, já que tais situações estão previstas na lei, sendo certo que o benefício da redução da pena somente pode ser aplicado ao acusado primário e sem antecedentes criminais. Além disso, o réu estava em livramento condicional concedido em 10/09/2017, conforme certidão de fls. 370/373.

Portanto, torno definitiva a pena em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, e pagamento de seiscentos e oitenta e dias-multa, para o crime de tráfico de drogas.

Crime de associação para fins de tráfico.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da reincidência (fls. 370/373 - processo nº 0000790-91.2018.8.26.0603 - condenação criminal definitiva pela prática de crime de tráfico de drogas em cumprimento de pena), fixo a pena intermediária em 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, observo que nada há para ser considerado.

Portanto, em relação ao réu Eduardo Silva Soares Júnior, torno definitiva as penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, e pagamento de seiscentos e oitenta e dias-multa, em relação ao crime de tráfico de drogas; e 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de associação para fins de tráfico.

Em relação a ambos os réus e crimes, o regime inicial será o fechado, considerando a reincidência e a necessidade de reprimir crimes que causam tantos males para a sociedade (crime equiparado a hediondo - tráfico de drogas, e crime de associação ao tráfico de drogas).

Não é possível nem recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também em razão da reincidência e da quantidade da pena aplicada.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para:

A) condenar o réu ALBERTO CARLOS PEREZ DE CAMARGO, qualificado nos autos, ao

cumprimento de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (valor unitário mínimo), pela prática do crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal;

B) condenar o réu EDUARDO SILVA SOARES JUNIOR, qualificado nos autos, ao cumprimento de: I) 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa (valor unitário mínimo); e II) 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa (valor unitário mínimo), pela prática dos crimes previstos no artigo 33, "caput", e no artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal, respectivamente.

Não concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, haja vista que são reincidentes. Assim, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e para impedir a reiteração delitiva. Expeça-se ofício de recomendação. Custas na forma da lei, observada a gratuidade.

P. R. I. C.

Araçatuba, 23 de outubro de 2022.

Roberto Soares Leite
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA